

1500547-54.2020.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Jean Regiane possui passagem por tráfico de drogas; Que, ao avistarem a viatura da polícia militar se aproximando, o investigado Guilherme Depiro Neto correu para as dependências do imóvel, se evadindo do local, porém Jean permaneceu no local e foi abordado, sendo que em revista pessoal nada foi encontrado em seu poder e quando indagado sobre estar conversando com Guilherme Depiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

3ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-54.2020.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-54.2020.8.26.0619

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DEPIRO NETO;

JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Vistos.

GUILHERME DEPIRO NETO, qualificado nos autos às págs. 26 e JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos às págs. 23, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a Denúncia que no dia 30 de maio de 2020, por volta de 18h30min, no interior da "Drogaria Paraíso", situada na Avenida José Cecílio, nº 202, Bairro Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca, nesta comarca, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios, em situação de calamidade pública¹, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas Marta Helena Bolognese Bernardes e Lázaro Orlei Bernardes, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) Tablet, marca Samsung, 7 polegadas, pertencentes ao referido estabelecimento comercial e 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo J8, avaliado em R\$ 1.299,00, conforme nota fiscal a fls. 49, pertencente à ofendida Marta.

Apurou-se que os acusados se dirigiram até a "Drogaria Paraíso" utilizando a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placas ESD4296, com a intenção de praticarem um roubo no local.

Ao chegarem no estabelecimento, Guilherme e Jean desceram da motocicleta e ingressaram na farmácia, anunciando o assalto para os proprietários vítimas Marta e Lázaro.

Os réus estavam vestindo capuzes e cada um portava uma arma de fogo oxidada, em formato quadrado. Após apontarem as armas para as vítimas, um dos roubadores pulou uma porta pequena e passou para o lado interno do balcão, subtraindo do caixa R\$ 70,00 em dinheiro. Também foram subtraídos um Tablet, marca Samsung de sete polegadas, que estava no balcão e o telefone celular de Marta.

Consumado o roubo, os acusados se evadiram do local, fazendo uso da Honda Biz, cor vermelha.

As imagens das câmeras de segurança a fls. 52/57 demonstram a dinâmica do evento e a fuga dos denunciados com a motocicleta.

Continua a Denúncia que em 03.06.2020, policiais militares em patrulhamento avistaram GUILHERME e JEAN conversando em frente a uma residência no Bairro Jardim Maria Luiza II e resolveram abordá-los, dado o envolvimento deles com crimes. Na ocasião, GUILHERME conseguiu fugir, entrando na casa e se evadindo pelos fundos (fls. 13/16).

Ao lado deles, foi localizada e apreendida a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placas ESD4296. Na ocasião, a placa do veículo estava encoberta com fita isolante (fls. 57).

A motocicleta Honda Biz havia sido comprada por GUILHERME de Kerolayne de Assunção Souza (fls. 12 e 45).

Após a autorização judicial para a quebra do sigilo de dados telefônicos, descobriu-se que o IMEI do aparelho celular da vítima Marta esteve vinculado à linha móvel nº (16) 99610.9679, cadastrada em nome de Vitória Gabrieli dos Santos Ferreira, no período de 03.06.2020 a 06.07.2020.

Vitória era namorada de GUILHERME e confirmou que havia recebido o aparelho celular dele. Após o cumprimento de mandado de busca na casa de Vitória, o telefone celular da vítima foi recuperado e restituído à proprietária (fls. 92).

Os Réus foram apontados por Vitória como os autores do roubo na farmácia, os quais utilizaram a motocicleta Honda Biz, cor vermelha apreendida nos autos (fls. 77/79 e 171).

Por meio de novas quebras de sigilo telefônico nos autos nº 15028-

85.2020.8.26.0619, descobriu-se que uma das linhas cadastradas no nome de Taciane Batista da Silva, esposa de JEAN (16-99784.9397) foram utilizadas por ele para se comunicar com o comparsa GUILHERME (16-99422.44922) no dia da apreensão da motocicleta (fls. 594/677).

Os réus negaram a prática delitiva (pág. 26 e pag. 101/102)

Recebida a Denúncia em 04 de outubro de 2021. (pág.694/696)

Os acusados foram citados e apresentaram respostas à acusação. (págs. 747/749 e 752/755).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação, bem como, os interrogatórios dos réus, pelo sistema audiovisual. As partes apresentaram memoriais por escrito.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de roubo se demonstra pelos boletins de ocorrência às págs. 03/04 e às 13/16, às págs. 74/75, auto de exibição e apreensão às págs. 17/18 e às págs. 76, auto de reconhecimento de pessoa às págs. 79, Ofício às págs. 172/173, histórico de ligações às págs. 177/589 e às págs. 594/677, relatório de investigação às págs. 05/11 e às págs. 52/57, relatório final às págs. 678/686, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

A autoria também foi demonstrada.

A vítima Marta Helena Bolognesi Bernardes, em sede policial, à pag. 46, relatou "Que a declarante informa que é sócia proprietária da Drogaria Paraíso, localizada a Avenida José Cecilio nº 202, Jardim Paraíso I, nesta cidade; Que por volta das

19:30 horas do dia 30 de maio do ano em curso, estavam fechando o caixa do estabelecimento, para irem embora, quando num ato repentino apareceram dois rapazes, trajando calças compridas, blusas escuras e de mangas compridas, ambos com uma máscara de monstro tampando o rosto e empunhando duas armas de fogo, oxidada e quadrada e anunciaram o assalto; Que um dos meliantes foi em direção ao seu marido Lázaro, e inclusive até iniciou uma confusão, enquanto que, o outro comparsa, pulou uma pequena portinha, tendo acesso para o lado interno do balcão, puxou a gaveta do caixa e de lá roubou a quantia de R\$70,00 (setenta reais), o tablet da marca Samsung de sete polegadas que estava numa prateleira do balcão, além do telefone celular da declarante de nº (16) 99419.9642; Que as imagens do circuito interno de câmeras flagrou a ação dos meliantes e forneceu as imagens para a polícia; Que não tem condições de reconhecer o rosto dos meliantes, uma vez que usavam máscaras; A princípio, no momento dos fatos, até pelo adiantado da hora, quando os meliantes fugiram, viram que eles usavam uma moto semelhante a Bis e parecia ser da cor preta, entretanto, posteriormente, ao obter as imagens das câmeras da rua, puderam ver que a moto era de cor vermelha. Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Em juízo, ratificou parcialmente declarações da fase policial. Um tinha uma máscara de monstro. O outro tinha um capacete. Atingiu seu marido com outro capacete que ele tinha nas mãos. Um deles portava uma arma, que foi apontada para ela. Ficou muito nervosa. Um deles pulou por cima do balcão. Seu aparelho celular foi recuperado. Não tinha como reconhecer ninguém. Não viu se eles estavam com moto, não era possível ver de dentro da drogaria.

A vítima Lázaro Orlei Bernardes, em sede policial, à pág. 47, relatou "O declarante esclarece ser sócio proprietário da Drogaria Paraíso, localizada a Avenida José Cecílio nº 202, Jardim Paraíso I, nesta cidade; Que no dia 30 de maio do ano em curso, por volta das 19:30 horas, estavam fechando o caixa do estabelecimento, quando repentinamente dois rapazes utilizando-se de máscaras e empunhando armas de fogo, oxidadas e quadradas, e luvas, e trajando calças compridas, blusas escuras e de mangas compridas, demonstrando tratar-se de um assalto; Um dos meliantes veio em direção ao declarante, para passar com destino do lado interno do balcão, mas o declarante o impediu e então o meliante ficou ali apontando-lhe a arma de fogo e o declarante o empurrou, entretanto, o seu comparsa, pulou uma pequena portinha, tendo acesso para o lado interno do balcão, puxou a gaveta do caixa e de lá roubou a quantia de R\$70,00 (setenta reais), o tablet da marca Samsung de sete polegadas que estava numa prateleira do balcão, além do telefone celular da sua esposa Marta de nº (16) 99419.9642; O circuito interno de câmeras flagrou a ação dos meliantes e forneceram as imagens para a polícia; Que não tem condições de reconhecer o rosto dos meliantes, uma vez que usavam máscaras; No momento dos fatos, como estava escurecendo, comentaram que quando os meliantes fugiram, viram que eles usavam uma moto semelhante a Bis e parecia ser da cor preta, entretanto, posteriormente, ao obterem as imagens das câmeras de estabelecimentos vizinhos, puderam constatar que a moto era de cor vermelha. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Em juízo, ratificou declarações da fase policial. Um deles usava uma pistola de cor preta. As armas foram apontadas para eles. Eram duas armas de fogo. Não era possível ver se algum deles possuía tatuagens. A vítima tem 1,75m. Um dos acusados parecia ser mais alto. O outro da mesma altura. eles chegaram numa moto BIZ que pararam na rua lateral e entraram correndo. Quando saíram, acompanhou eles subindo na moto e saindo correndo. A moto parecia ser vermelha. Viu a moto de longe. Não foi atingido por capacete ou arma de fogo. Um deles estava de capacete. Não poderia identificar nenhum deles.

A testemunha comum, PM Edson Clovis Justino, em sede policial, à pág. 19, relatou "Nesta data o depoente estava de serviço com o policial militar Carnaroli e que durante patrulhamento pelo Jardim Maria II quando, pela Rua Serafina Bove Sobral, defronte o numeral 430, avistaram defronte a residência e ao lado de uma motocicleta Biz de cor vermelha, os investigados Jean e Guilherme Depiro Neto, ambos conhecidos nos meios policiais onde Guilherme possui passagens por furto e roubo e o investigado Jean Regiane possui passagem por tráfico de drogas; Que, ao avistarem a viatura da polícia militar se aproximando, o investigado Guilherme Depiro Neto correu para as dependências do imóvel, se evadindo do local, porém Jean

permaneceu no local e foi abordado, sendo que em revista pessoal nada foi encontrado em seu poder e quando indagado sobre estar conversando com Guilherme Depiro Neto, Jean alegou desconhecer Guilherme e que estava conversando com um conhecido seu de nome Mateus, porém desconhece o sobrenome de Mateus e o endereço onde Mateus reside; Que, os investigados Igor Cristian Paulino Fidelis de Almeida e Pablo Paulino Fidelis de Almeida, residem em tal endereço e se encontravam no interior da residência, sendo que na área de serviço do imóvel foi localizado e apreendido um capacete marca Taurus com desenhos do coringa e, quando indagados sobre a procedência do capacete, alegaram que o mesmo pertence a Guilherme Depiro Neto; Que, em poder de Jean, foi apreendido um capacete de cor preta, uma mochila vazia, um boné e uma blusa de cor marrom; Os investigados Paulo e Igor, desconhecem a procedência da motocicleta que estava com a placa oculta por fitas isolante de cor preta e com a moto o CRLV da mesma, com a placa ESD 4296 de Batatais SP. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Em juízo, disse que em patrulhamento ao bairro viram dois indivíduos e uma motocicleta. Guilherme, conhecido, saiu correndo por dentro da residência. Foi possível abordar Jean. A motocicleta estava com fita isolante preta. Jean disse que estava ali com Mateus. Igor e Pablo autorizaram a entrada no quintal da residência onde encontraram capacete com adesivo de coringa, com as características do roubo do dia anterior (segundo informações passadas para eles). Não se recorda de ter visto imagens do roubo. Igor e Pablo confirmaram ser de Guilherme o capacete. Viu as imagens do roubo da farmácia. Não se recorda se a roda era diferente.

A testemunha comum, PM João Claudio Carnarolli Junior, em sede policial, à pág. 20, relatou "Que, o depoente informa que nesta data estava de serviço com o policial militar Justino e que durante patrulhamento pelo Jardim Maria II quando, pela Rua Serafina Bove Sobral, defronte o numeral 430, avistaram defronte a residência e ao lado de uma motocicleta Biz de cor vermelha, os investigados Jean e Guilherme Depiro Neto, ambos conhecidos nos meios policiais onde Guilherme possui passagens por furto e roubo e o investigado Jean Regiane possui passagem por tráfico de drogas; Que, ao avistarem a viatura da polícia militar se aproximando, o investigado Guilherme Depiro Neto correu para as dependências do imóvel, se evadindo do local, porém Jean permaneceu no local e foi abordado, sendo que em revista pessoal nada foi encontrado em seu poder e quando indagado sobre estar conversando com Guilherme Depiro Neto, Jean alegou desconhecer Guilherme e que estava conversando com um conhecido seu de nome Mateus, porém desconhece o sobrenome de Mateus e o endereço onde Mateus reside; Que, os investigados Igor Cristian Paulino Fidelis de Almeida e Pablo Paulino Fidelis de Almeida, residem em tal endereço e se encontravam no interior da residência, sendo que na área de serviço do imóvel foi localizado e apreendido um capacete marca Taurus com desenhos do coringa e, quando indagados sobre a procedência do capacete, alegaram que o mesmo pertence a Guilherme Depiro Neto; Que, em poder de Jean, foi apreendido um capacete de cor preta, uma mochila vazia, um boné e uma blusa de cor marrom; Os investigados Paulo e Igor, desconhecem a procedência da motocicleta que estava com a placa oculta por fitas isolante de cor preta e com a moto o CRLV da mesma, com a placa ESD 4296 de Batatais SP. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, ratificou declarações da fase policial. Fundamentou a abordagem na fuga de Guilherme ao avistar a viatura e pelo fato de que a placa da BIZ estar ocultada. Conhecia-os de outras ocorrências. Os dois moradores que estavam dentro da casa disseram conhecer Guilherme.

A testemunha comum, Bruno Bortolotte Bertachini, em sede policial, à pág. 45, relatou "sempre posta no "facebook" as motos que vende e que Guilherme Depiro Neto, RG 41.088.851, entrou em contato interessado em uma Honda CB 500 (placa CMV4214) e no qual nesta negociação ficou dado como "entrada" outra moto da marca Honda modelo KS 150 de cor preta (pelo valor de R\$ 4.000,00 e pagaria parcelado R\$ 500,00 até o total de R\$ 15.000,00), o qual o tanque estava ameaçado e não se recorda da placa, pois logo a repassou. Que após aproximadamente 2 semanas, o antigo dono entrou em contato alertando que Guilherme havia levado algumas multas, momento em que pediu para Bruno pegar de volta a moto, pois trabalha na Brumal e depende da habilitação em ordem para o seu serviço. Que após isso foi atrás de Guilherme a fim de reaver a

moto CB500, mas Guilherme não queria devolver devido a Bruno já ter vendido sua antiga moto (KS 150), momento então que Bruno passou a moto Honda Biz, cor vermelha placa ESD4296 para Guilherme a fim de reaver a CB500, onde o combinado seria Guilherme pagar as prestações restantes da Honda Biz, porém não honrou com nenhuma parcela. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, ratificou declarações da fase policial. Karolyne, sua ex-namorada, era a proprietária da biz, financiaram na GP MOTORS. Já conhecia Guilherme e Jean, este mora perto de sua avó. Pai da testemunha conhece o pai de Guilherme. Guilherme não chegou a ficar um mês com a BIZ. A testemunha colocou rodas de liga leve que pagou separado R\$ 700, era roda de ferro e ele colocou de liga-leve preta. Guilherme namorava Vitoria. Sua esposa atual disse a ele que eles namoravam.

A testemunha comum, Vitória Gabrieli dos Santos Ferreira, em sede policial, às págs. 77/78, relatou "que a depoente encontra-se acompanhada de sua genitora. Que não encontra-se assistida por Advogada. Que está grávida de seis meses. Que não usa droga, Que está desempregada. Que conhece Guilherme Depiro Neto, VULGO NETO, não há muito tempo. Que ele costumava frequentar sua casa, porém, há dois meses. NETO pediu para guardar um automóvel GM Astra na casa da tia da declarante, ANA CLAUDIA PINTO DA COSTA, o qual foi apreendido pela Polícia em razão ser produto de crime.

Que a depoente informa que no dia 16.12.2019 GUILHERME DEPIRO NETO agrediu a namorada dele, de nome ALICE BASTOS DE JESUS, tendo a depoente intervindo, momento em que ele quebrou o celular da depoente, sendo um SAMSUNG J8. Que Guilherme foi preso e autuado em flagrante delito, sendo a depoente testemunha nos autos. Que passado certo tempo, em maio do corrente ano, a depoente estava em sua casa, já era noite, momento em que Guilherme chegou com uma moto Honda BIS de cor vermelha, estando ele acompanhando de um rapaz conhecido como MONSTRÃO. Que Guilherme sacou de um celular, igual ao que ele havia quebrado, e entregou para a declarante. Que o presente seria para ressarcir o prejuízo que causou a depoente. Que esclarece que um pouco antes dele lhe trazer o celular, Guilherme e Monstrão saíram, dizendo que iriam ROUBAR UMA FARMÁCIA, porém não disseram qual. Que no dia seguinte soube do roubo da Farmácia do Jardim Paraíso e deduziu que foi Guilherme e Monstrão que a roubaram. Que em nenhum momento suspeitou que o celular entregue por Guilherme havia sido roubado da Farmácia. Que a depoente informa que passou a utilizar o aparelho normalmente, pois havia sido formatado. Que na data de hoje a depoente estava em sua casa, quando o Delegado de Polícia e demais policiais chegaram e exibiram o mandado de busca e apreensão, sendo a depoente indagada a respeito dos celulares que estavam em seu poder, haja vista que possuíam notícias a respeito da origem criminosa de um deles. Que de pronto a depoente se lembrou do celular que havia ganhado de Guilherme, tendo entregue o aparelho, tratando-se do SAMSUNG J8, de IMEIs 359209094301920 e 3599210094301929. Que foi cientificada que o aparelho era produto de roubo. Que a depoente disse que Guilherme também havia deixado outro celular no local, tendo apresentado o Q5 de IMEIs 357212044974236 E

357212044974244, sendo ele apreendido a pedido da declarante. Que a depoente informa que a moto BIS vermelha era usada por Guilherme para a prática de roubos. Que neste momento é convidada a olhar algumas fotografias, momento que vem a reconhecer, com toda a certeza e sem sombra de dúvida a pessoa de JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA como sendo o indivíduo que acompanhava GUILHERME DEPIRO NETO, antes e depois do roubo tratado no presente. "Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Em série de continuidade, ainda em sede policial, às págs. 171 relatou "em complemento as declarações anteriormente prestadas, a declarante informa ter namorado Guilherme Depiro Neto até meados do ano passado. Que informa que após Guilherme ter tido o seu telefone celular apreendido, em abril de 2020, ele ficou certo tempo sem Whatsapp e por esse motivo ele passou a efetuar telefonemas constantes para a declarante. Que quando Guilherme e Jean fizeram o roubo da farmácia do Jardim Paraíso a declarante e Guilherme se comunicavam através de telefonema. Que não se recorda mais o número do telefone de Guilherme, porém ao ver o número de ligações mantidas entre a declarante, por meio de sua linha 16 99345.4411, e a linha 16 99422.4492, informa, sem sombra de dúvidas, que tal linha pertencia a GUILHERME DEPIRO NETO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Em juízo, disse que Guilherme apareceu com alguém que ele chamava de "Marvado" ou

"Monstrão", disse que ia sair e voltou com o celular, por volta de 20h. Ele estava com uma BIZ vermelha no mesmo dia dos fatos, por volta de 19h. Eles não disseram que iam roubar uma farmácia, mas eles estavam "tramando alguma coisa, que ele não gostava que ela ouvisse". Soube do roubo da drogaria no dia seguinte e desconfiou que fosse ele. Viu Guilherme na foto do balcão da farmácia. A ex-mulher de Guilherme tinha quebrado o celular dela. Alice era a ex-namorada dele. A testemunha namorou com Guilherme depois dela. Não reconheceu Jean na Delegacia, não tem certeza pois só o viu poucas vezes. Confirma que sua linha de telefone tinha final 4411 e a de Guilherme 4492. Não sabe quem é Laércio, mas Pablo e Igor são primos de Guilherme. Antes da biz ele tinha uma cb cinza.

Interrogado o Réu, Guilherme Depiro Neto, em sede policial, à pág. 26, relatou "QUE o interrogando não encontra-se acompanhado de Advogado. Que o interrogando informa trabalhar de funileiro e pintor para seu genitor, o qual possui uma oficina nas imediações do Marcelo Estamparia. Que não faz uso de drogas. Que possui passagens criminais por furto. Que neste momento é cientificado a respeito da investigação tratada no presente inquérito policial. Que informa nunca ter comprado a moto Honda Biz ES, de cor vermelha, de placa ESD4296. Que essa moto nunca esteve em seu poder. Que vendo a fotografia da tal motocicleta informa que ela é semelhante a motocicleta pertencente a um tal de Bruno. Que Bruno é conhecido seu, pois já reformou um carro na oficina de seu pai. Que Bruno é trabalhador, não sabendo dizer se possui envolvimento com o crime. Que não sabe dizer se a motocicleta está com ele ainda. Que é cientificado da ocorrência policial do dia 03.06.2020 (RDO 1476/2020), que trata da condução de Jean Regiani Pereira da Silva, Pablo Paulino Fidelis de Almeida e Igor Cristian Paulino Fidelis de Almeida, ocasião em que além de documentos foi apreendida a motocicleta citada acima. Que é cientificado que nessa ocorrência o interrogando foi citado como tendo sido o indivíduo que empreendeu fuga no momento da abordagem policial. Que dos indivíduos citados informa conhecer Pablo e Igor, mas faz tempo que não conversa com eles. Que não sabe nada a respeito dos fatos tratados do RDO 1476/2020 e nega ser o indivíduo que empreendeu fuga no momento da abordagem, não sendo verdade o que disseram a seu respeito. Que informa ter comprado uma CB500 de cor prata de um indivíduo de nome Francisco, vulgo Fran. Que informa ter devolvido a motocicleta, após utilizar ela por dois dias. Que a respeito do roubo tratado no presente inquérito, ocorrido no dia 30.05.2020, informa não ter sido o autor de tal delito, 'SENDO QUE NUNCA IRIA ROUBAR ALI". Que não sabe o porquê está sendo acusado disso, mais assegura que conhece toda a vizinhança ali e não seria capaz de cometer um crime naquele local. Que não sabe quem seriam os responsáveis pelo roubo. Que nunca emprestou motocicleta para o cometimento de crimes e reforça, dizendo que a motocicleta vermelha de placa ESD4296 nunca foi sua. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Em juízo, disse que já foi condenado por roubo, é casado e seu filho tem três meses. Entregou sua vida para Deus e admite ter cometido o crime pois estava devendo para um rapaz. A arma era de brinquedo e era ele que segurava. Ambos estavam encapuzados. Estava ele e um rapaz, mas não pode indicar quem é para não correr risco de vida. Possui um filho com Vitoria. Já teve uma namorada de nome Alice. Entregou o aparelho celular roubado para Vitoria. Está bastante arrependido. Não usou chip de Laércio, seu tio, pois tinha um seu que não sabe dizer se estava em seu nome, muito menos o número dele. Praticou o roubo com a BIZ por intermédio de Bruno. Nega ser a pessoa que empreendeu fuga no dia 03/06/2020, pois já tinha vendido a biz. Disse ter sido Jean quem praticou o roubo com ele. Teve a ideia de praticar o roubo porque estava devendo. Dirigiu a moto. Jean trabalhava perto da casa de seu tio, onde a moto foi apreendida. Estava em casa no dia da apreensão. Não se recorda de ter conversado com Jean no dia da apreensão da moto.

Réu, Jean Regiani Pereira da Silva, em sede policial, à pág. 26, relatou "O declarante informa que desconhece de quem se trata a pessoa de Guilherme e que nesta data se encontrava pelo local dos fatos conversando com um conhecido seu, de prenome Mateus, porém desconhece o sobrenome de Mateus, o endereço residencial onde Mateus reside e que no momento em que Mateus adentrou no imóvel para urinar, apareceram os policiais militares e após isso não mais viu Mateus, não sabendo para qual local ele foi. Que, também desconhece a procedência da motocicleta e demais

objetos localizados ao lado da motocicleta. Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Ainda em sede policial, Jean foi interrogado, às págs. 101/102, relatando "que o interrogando encontra-se acompanhado de sua Advogada, Dra. Geisa Crippa - OAB 287.846. Que informa trabalhar na Industria Micali Artefatos de Cimento Ltda, tendo sido registrado em 22.09.2020, porém, afirma que trabalha há oito meses no local, sendo que antes não era registrado. Que possui passagem por porte de entorpecentes. Que convive em união estável com TACIANE BATISTA DA SILVA (RG 49.490.079-2 - filha de Maria José da Silva - nascida aos 13.03.1992), sendo que possui dois filhos, sendo um de dois anos e o outro de seis meses. Que informa não conhecer Guilherme Depiro Neto, não tendo nunca conversado com ele. Que no início deste ano estava em um pasto, cuidando de seu cavalo, quando policiais militares apreenderam uma motocicleta Honda BIS de cor vermelha, cujo possuidor seria esse tal de Guilherme, tendo ele fugido. Que o declarante não viu tal pessoa e não saber dizer como ele seria. Que o interrogando acabou sendo conduzido para esta Delegacia em companhia de um tal de Pablo e seu irmão, os quais também não conhece. Que informa não possuir nenhum tipo de apelido. Que nega possuir o apelido de Monstrão. Que não conhece VITORIA GABRIELI DOS SANTOS FERREIRA, nunca a tendo visto. Que nesse momento é cientificado a respeito dos fatos tratados no presente. Que, como havia dito, não conhece Guilherme Depiro Neto e não praticou nenhum crime em sua companhia. Que não é verdade o que Vitória disse a seu respeito, sendo mentira o que disse sobre seu reconhecimento como sendo coautor no roubo praticado por Guilherme contra a Drogaria Paraíso. Que não possui celular atualmente. Que possuía telefone até um mês atrás, registrado em nome de sua esposa. Que mais uma vez afirma não ter praticado nenhum roubo. Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Em juízo, não foi condenado por outros crimes, tem dois filhos, é casado e tem trabalho registrado. Disse que estava próximo a um ferro velho no dia dos fatos, duas casas para baixo de Igor e Pablo. Faz rolo de cavalo. Estava negociando com Mateus. A viatura disse ter visto alguém correndo. Não tem relação com a moto. Sua esposa chama-se Taciane. Não se recorda de conhecer Guilherme. Faz muitos negócios. Não sabe quem é Laércio Fidelis de Almeida. Usava o celular da esposa quando estava sem bônus apenas. Acredita que Laércio pode ter sido um comprador de cavalo. Conhece Igor e Pablo. Foi Mateus quem correu e não Guilherme. Não tem apelido. As provas amealhadas aos autos fundamentam a condenação dos réus.

Há elementos probatórios suficientes para atestar que os réus subtraíram em conjunto no dia 30/05/2022 no interior da "Drogaria Paraíso" a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) Tablet, marca Samsung, 7 polegadas, pertencentes ao referido estabelecimento comercial e 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo J8, avaliado em R\$ 1.299,00, conforme comprovante fiscal à pág. 49.

No dia dos fatos, os proprietários da Drogaria já no fim do expediente foram surpreendidos por dois assaltantes armados que ingressaram no interior da loja anunciando o assalto, um deles foi em direção da vítima Lázaro, enquanto o outro assaltante foi direto ao acesso interno do caixa, subtraindo a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), o tablet da marca Samsung de sete polegadas que estava sobre a prateleira do balcão e o telefone marca Samsung, modelo J8 da Vítima Martha. Em razão das vestimentas utilizadas pelos autores do crime, não foi possível realizar o reconhecimento.

Após a subtração, os meliantes empreenderam fuga do local em uma motocicleta de cor vermelha.

A degravação de imagens acostadas às págs. 52/57 dos autos apresentam a ação criminosa em imagens quadro a quadro. A vítima Lázaro acompanhou os réus deixando a lanchonete e confirmou que eles subiram em uma moto de cor vermelha. Foram captadas câmeras das redondezas (páginas 52/57). Chamou a atenção da Polícia o fato de as rodas não serem as originais de fábrica.

Na data de 03/06/2020, as testemunhas Policiais Militares, em patrulhamento rotineiro, avistaram alguns indivíduos em via pública na Rua Sefarina Bovel Sobral, de frente ao nº 430, Jardim Maria Luiza II, bairro vizinho ao da Drogaria local do roubo. Ao realizarem a abordagem, Guilherme, conhecido no meio policial, acabou se evadindo. Os abordados identificados eram Jean Regiani Pereira da Silva, Pablo Paulino Fidelis de Almeida e Igor Cristian Paulino Fidelis de Almeida, e com eles

foram encontrados alguns objetos e uma motocicleta vermelha, modelo scooter, a qual estava com fitas adesivas pretas coladas na Placa, o que chamou a atenção dos policiais. Um capacete de Guilherme foi encontrado dentro da residência de Igor e Pablo, que ficava na frente de onde foi localizada a moto. Eles disseram conhecerem Guilherme e ser dele o objeto.

Após diligências realizadas pela Delegacia desta comarca, verificou-se que a moto estava em nome de Karolayne de Assunção Souza (p. 12), a qual, ouvida em sede policial, informou que de fato tinha comprado a Motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa ESD4296, porém resolveu vendê-la para o acusado Guilherme Depiro Neto. A negociação realizada foi por meio de seu marido, a testemunha Bruno Bortolotte Bertachini, a qual em juízo confirmou a venda para o acusado Guilherme. Confirmou, também, que Guilherme namorava uma pessoa de nome Vitoria.

Os indícios reunidos ensejaram continuidade nas investigações sobre os suspeitos identificados.

Nesse sentido, nos autos 1500606-42.2020.8.26.0619, houve representação pela quebra do sigilo de dados do IMEI 359.209.094.301.920 o qual refere-se ao aparelho celular da vítima objeto do roubo.

Após o deferimento da quebra do sigilo de dados, a VIVO informou que a linha (16) 99610.9679 cadastrada em nome de VITORIA GABRIELI DOS SANTOS FERREIRA estava vinculado ao IMEI do telefone roubado durante o período de 03/06/2020 a 06/07/2020. (p. 36/38 daqueles autos)

Ato contínuo, ainda nos autos 1500606-42.2020.8.26.0619, houve a representação pela concessão de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em face de Vitória Gabrielli, a qual foi deferida. (49/50).

Durante o cumprimento do mandado, a testemunha Vitória informou que havia recebido dois telefones de Guilherme Depiro Neto, sendo um deles pertencente a vítima Martha.

A testemunha Vitória informou que no dia dos fatos Guilherme chegou em sua residência com uma Honda BIS de cor vermelha, estando acompanhado de um rapaz conhecido como "MONSTRÃO", Guilherme entregou o celular alegando que seria a restituição de um prejuízo que causou a Vitória, esclareceu ainda, em sede policial, que Guilherme e Monstrão momentos antes de lhe entregar o celular a informaram que iriam roubar uma Farmácia. Em juízo, disse que eles "estavam tramando alguma coisa", e algum tempo depois, voltaram com o celular, tendo saído os dois com a biz. Por fim, em Delegacia, Vitoria, após observar várias fotografias, reconheceu JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA (p. 79), mas retificou seu testemunho em juízo quanto a esta parte.

Houve representação da Autoridade Policial pela concessão de Busca e Apreensão Domiciliar nos autos em apenso 1502787-16.2020.8.26.0619 em face de JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA, após a devida diligência, a autoridade policial informou que nada de ilícito ou de interesse foi encontrado (p. 89 dos autos principais).

Por fim, a autoridade policial fez Pedido de Busca e Apreensão nº 1502860-85.2020.8.26.0619, que foi deferida (p. 13/17 do proc. supracitado), e o resultado útil foi: as linhas telefônicas (16) 99776-6834 e (16) 99784-9397, estão em nome da esposa do investigado Jean cujo nome é TACIANE BATISTA DA SILVA (p. 101, págs. 590/593 e págs. 172/173). E, no histórico de chamadas da linha (16) 99784-9397, embora não haja ligações no horário do crime, há volumosas chamadas para a linha (16) 99422-4492 entre 28/05/2022 e 04/06/2022 (p. 619/623).

Vitória afirmou na DP (p. 171) e em juízo, que a linha de nº (16) 99422-4492 era usada por Guilherme.

Ressalta-se que no dia da apreensão da motocicleta utilizada no roubo (03/06/2020), em que Jean foi detido e Guilherme empreendeu fuga, a linha (16) 99422-4492 tentou por diversas vezes entrar em contato com a linha registrada em nome da esposa do corréu (16) 99784-9397 (p. 621/622).

A autoridade policial verificou que Vitória Gabrieli dos Santos Ferreira era na verdade namorada de Guilherme sendo verificado nos autos 1500604-72.2020.8.26.0619

da 2ª Vara Local que Vitória se comunicava com Guilherme por meio da linha (16) 99345.4411 (p. 684/685), o que também foi por ela admitido na Delegacia à p. 171 e em juízo.

A linha (16) 99345.4411 está registrada em nome de Vitória (p. 175/176) e, conforme histórico, apresenta diversas ligações para a linha (16) 99422-4492 (págs.. 252,255/263, 264/265, 270/271, 277/283, 285/288, 290/291 - período 29/04/2020 a 23/06/2020)

O ofício da Empresa Claro de fls. 172/173 informa que a linha (16) 99422-4492 se encontra registrada em nome de Laércio Fidelis de Almeida, tio de Guilherme Depiro Neto, pai de Pablo e Igor (p. 21/22), que estavam junto com Jean e Guilherme, que fugiu, no dia da apreensão da BIS (p. 21/22). Em sede Policial (p.22), Igor afirma que Guilherme é sobrinho de sua genitora SELMA PAULINO, portanto, seu primo materno.

Assim, dos elementos produzidos nos autos, não resta dúvida que Guilherme estava utilizando a linha (16) 99422-4492 para manter contado com o corréu Jean, que fazia uso da linha (16) 99784-9397, registrada em nome de sua esposa Taciane.

Para completar, Guilherme confessou o crime e mostrou-se arrependido. Afirmou positivamente à coautoria delitiva de Jean.

A grave ameaça ficou caracterizada pelo uso de arma de fogo, conforme os relatos uníssomos das vítimas.

A confissão do réu Guilherme que a arma era de brinquedo exige produção de prova, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, ademais, o fato de a arma não ter sido apreendida não afasta a condenação pelo crime de roubo, nem a majorante relativa ao seu emprego:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Concurso de pessoas - Arma de fogo - Preliminar afastada - Não obrigatória a instauração de incidente de sanidade mental - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Roubo consumado - Teoria da apprehensio - Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recursos defensivos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500231-83.2021.8.26.0626; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CONSUMA E TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE - ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, ART. 157, § 2º, II E § 2º, E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - CONFISSÃO PARCIAL DOS RECORRENTES QUE SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS: SEGUROS, FIRMES, COESOS E HARMÔNICOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO: EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E CONSEQUENTE PERÍCIA QUANDO SEU USO PODE SER ATESTADO POR OUTROS MEIOS. REGIME FECHADO É O CORRETO - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - QUANTUM DA PENA. PENAS E REGIME APLICADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1501557-63.2018.8.26.0568; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Roubo majorado: art. 157, § 2º, II e, § 2º-A, I, Cód. Penal. Apelação: Defesa. Nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, Cód. Proc. Penal): dispositivo processual de mera recomendação legal, inexistindo irregularidade quando praticado o ato processual de modo diverso (STJ). Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Pena-base: mínimo legal. Atenuante da confissão:

impossibilidade de redução aquém do piso (Súmula/STJ 231). Afastamento da causa de aumento da utilização de arma de fogo: necessidade de apreensão e perícia. Inadmissibilidade: havendo prova bastante de seu uso (STJ). Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, Cód. Penal): majoração "3/3 (1/3 + 2/3)". Readequação, para 2/3 (art. 68, par. único, Cód. Penal). Regime fechado: manutenção, por maioria de votos, vencido o Relator. Recurso provido em parte, por votação unânime, para (i) readequação da pena e, por maioria de voto, (ii) mantido o regime fechado, vencido o Relator. (TJSP; Apelação Criminal 1501006-55.2018.8.26.0157; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PROVA ORAL SEGURA - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO CABIMENTO - A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA DE FOGO SÃO PRESCINDÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DA PENA DIANTE DA SEGURA PALAVRA DA VÍTIMA E EVENTUAIS TESTEMUNHAS - ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0006361-50.2021.8.26.0114; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Diante de todo o exposto, caracterizado o crime de roubo, com as causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe. Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado.

Enfim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem, afastando-se, de forma retilínea, todas as teses arrazoadas pela Defesa. Extraí-se das F.A e da certidão criminal do acusado Guilherme às págs. 701/712 e 713/717 que, anteriormente aos fatos, o acusado possuía apenas duas condenações aptas a gerar reincidência: um roubo (P. 0003722-72.2016.8.26.0619, trânsito em julgado em 21/06/2018) e um furto (P. 0004959-44.2016.8.26.0619, trânsito em julgado em 24/09/2018). Entendo que elas devem ser mensuradas juntas na segunda fase da dosimetria. Considero desnecessário e desproporcional que uma delas seja considerada como Maus antecedentes.

Mesmo raciocínio é aplicado a Jean, que só tem uma condenação definitiva no artigo 309, CTB, que gerará reincidência (P. 0005771-57.2014), sendo todas as demais pelo artigo 28 da Lei de Drogas (P. 3863-86, 1690-31, 2091-30 e 7431-52).

Passo à dosimetria das penas.

Em relação ao acusado Guilherme Depiro Neto.

Na fase do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade e os motivos são próprios da espécie. Ademais, as circunstâncias específicas confundem-se com as causas de aumento, razão pela qual não serão agora valoradas para se evitar o bis in idem. As consequências do crime, por si só, não exasperam da pena-base acima do normal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a efetivação da prática delitiva. A condenação por roubo e furto será considerada na segunda fase. Escudado nesses parâmetros, fixo a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. O acusado é reincidente específico (FA de págs. 701/712 e certidão às págs. 713/717), mas confessou o crime e a coautoria delitiva, havendo compensação na fração de 1/6. Pena inalterada. Finalmente, na terceira fase, verifica-se a majorante prevista no § 2º, II, do tipo penal do artigo 157, qual seja, concurso de agentes que ensejará o aumento na proporção de 1/3, alcançando-se 5 anos, 4 meses, e 13 dias-multa. Além da majorante acima, observo a causa de aumento prevista no §2º-A do CP, pois a grave ameaça foi

cometida com emprego de arma de fogo ensejando o aumento na proporção de mais 2/3 chegando-se a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 dias-multa.

Em relação ao acusado Jean Regiani Pereira Da Silva.

Na fase do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade e os motivos são próprios da espécie. Inexistem informações sobre a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias específicas confundem-se com as causas de aumento, razão pela qual não serão agora valoradas para se evitar o bis in idem. As consequências do crime, por si só, não exasperam da pena-base acima do normal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a efetivação da prática delitiva. Escudado nesses parâmetros, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. O acusado é reincidente (FA de págs. 718/722 e certidão às págs. 723/726), uma vez que foi condenado nos autos 0005771-57.2014.8.26.0619 (Pena Cumprida em 25/06/2018), assim, exaspero a pena em 1/6, chegando-se ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, verifica-se a majorante prevista no § 2º, II, do tipo penal do artigo 157, qual seja, concurso de agentes que ensejará o aumento na proporção de 1/3, alcançando-se 6 anos, 2 meses e 20 dias, e 14 dias-multa. Além da majorante acima, observo a causa de aumento prevista no §2º-A do CP, pois a grave ameaça foi cometida com emprego de arma de fogo ensejando o aumento na proporção de mais 2/3 chegando-se a 10 (dez) anos, 4 (quatro) mês e 13 (treze) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para:

(i) CONDENAR o réu GUILHERME DEPIRO NETO, já qualificado nos autos, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data;

(ii) CONDENAR o réu JEAN REGIANI PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) mês e 13 (treze) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data;

Fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, em razão da quantidade das penas impostas e da reincidência de ambos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão dos benefícios do "sursis", tendo em vista o "quantum" da pena privativa da liberdade imposta e a natureza do crime, cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Os réus responderam ao processo em liberdade, e não há fundamento superveniente nestes autos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.

Condeno-os, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se a Lei nº 1.060/50. Justiça gratuita que concede nesta oportunidade, a pedido da defesa.

Com o trânsito em julgado, providencie o cartório, se o caso: A) extração da tarja vermelha identificadora de réu preso, bem como a atualização dos dados no sistema informatizado; B) as comunicações de praxe (Delpol, IIRGD e TRE); C) guia de recolhimento; D) certidão de honorários; E) encaminhamento de cópia da sentença à vítima (art. 201, § 2º, CPP); F) cálculo da multa e manifestação das partes.

Nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, dou por publicada a sentença em cartório.

Por fim, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Taquaritinga, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA